

מסורת הש"ס

א) [נקמן מ.], ט גירסת רש"ל אשכנזי לר' אבין, ג ד"ה מורה ומעיר, ד) [נב"מ כה.],

מוסף רש"י

מאי שנא לכאן ולכאן. דתלה עגמו לומר בלחיה שרצה אף, דלא שרי ר' יהודה, דאין ברירה. דכ צריך למחר אמרין שמה אמתול כי קנה עירוב לאו דעמיה אף, הוה אלא אאדן (ערובין לו): מורח ומערב גמי. בשלא בא אלא אחד, וקא סלקא דעתך דשמה דין השמשות עדיין לא בא חכם למורה, שעדיין היה רחוק מן העירוב (ז"ל העיר) ששה אלפים פחות שמי אמות ומשמיסה הלך אלפים ויכנס לתוך ארבעת אלפים של עיר וזה שהיה עירובו ומלה דעתה החכם ואמר אם יבא למורה עירובי למורה ואם לא יבא לא לכהן ולא לכהן הכריע ככן עירי ולא יהא עירוב, ולמחר שמת שבה למורה, מני יאמר דבשעת קדית עירוב היה דעת החכם ליתם לתוך ד' אלפים של עיר, דלמלא היה לא דעתו לחז ולא קנה עירובו על יו, ור' יהודה קאמר דקני דאמרין הוצרך הדבר דסופו הוכיח שכן השמשות היה דעתו לכהן לעירוב (ע"ז) אף: דקס"ד דבין השמשות עדיין חכם לא בא והוא בלגלסון ויכול ללא משתקן למורה ולמערב וכן לו לאחד מהן (י"בסא) ^[1]. וכבר בא חכם מתמיהן דבתי עסקינן שכר בא חכם קודם קנין העירוב אבל זה לא ידע להקין בא, ואין כח לר' צריה, שכן מתנה ללא שהחכם בא יהא עירובי קונה, ואין הדבר מלו, אלא גלווי מילתא כשנידנד למחר שנתמנה בא מנאל שקנה עירוב המורה (וחזיק ד:).

מוסף תוספות

א. [וא"כ] אין כאן אלא ספק ידיעה שאין אנו יודעין לאיזה רוח עומד אבל הדבר מבורר הוא בעצמו לאיזה רוח יבא, ולכי אורי למחר אין כאן אלא גלוי מלתא בלמלא. קייטצ"א עירובין לו: ד"ה מ"ש. ג. היינו מורח או מערב וחברירה היא אם יקנה שביטה לצד החכם או יהיה כבני עירי. תוספות הרא"ש עירובין לו: ד"ה מורה. ג. בפרק אלו מציאות (ב"מ כא, א), דבעי רובמה, ור' יצחק הוא דבטי לה כדי לומר קב בארבע אמות וכו'. מרי"ס.

והיונן בה מ"ש בו'

השמשות כגון שחשכה לו בתוך המכוס שבלוחו מקוס בית המדרש או בתוך ד' אלפים והוא מכיר אילן או גדר לסוף אלפים למקום שחשכה לו ואמר שביטתי תחתיו דיכול להלך משחשכה ד' אלפים

אמות כדאמר בעירובין (דף מט:).

הלכה היכה דבשעת קניית עירוב לא חתי חכם לההוא אתרא והדר אתא מי יימר דקנה ההוא עירוב למפרע דלמלא חכם בין השמשות לא היה דעתו לבא לכהן אי לא סמכינן אצריה לומר הוצרך דלרוח זה היה חכם עמיד לבא וזה התנה דלמקום שיבא החכם יהא ערובו קונה למפרע: וא"ר יוחנן גרסינן: **וכבר בא חכם**. הא דאמר רבי יהודה אם בא חכם למורה וכו' דעל חכם יכול להטות שכתב בא קודם בין השמשות עסקינן אף זה אינו יודע לאיזה רוח בא וקאמר לאותו רוח שבה לו יהא ערובי קונה דאין קנייתו על ידי צריה אלא קנייה ודאית ולמחר גלוי מילתא בזה החכם קנה ערובו. ומדאכטריין ר' יוחנן לאוקמה שכתב בא חכם ש"מ לית ליה צריה ואפי' בתחומין דרבנן: **אלא לעולם לא סיפוך**. ורבי אושעיא הוא דאמר יש צריה. ודקשיא לך לטהר את הפתחים מכאן ולהבא: **בדאורייתא**. כגון טומאת מת לית ליה צריה ודך יאיאתה הלכה למשה מסיני כדאמר' בסוכה (דף א). דהלכות טומאה הכי גמירי לה: **אבל בדרבנן**. כגון תחומין אית ליה: **שור של פטם**. שפוטס

שוורים למכור: **הרי הוא כרגלי כל אדם**. אפי' בן עיר אחרת שבה לכהן ע"י עירוב מוליכו למקומו דכיון דאורחיה לזבוניה מאתמול אוקמיה ברשותיה דמאן דאחי למחר וצין ליה: **שור של רועה**. אדם שמגדל בהמות שלו ופעמים שמוכר מהן לשכניו ומכיריו: **הרי הוא כרגלי אנשי אותה העיר**. אלפים אמה לכל רוח ואפילו עירב רועה זה ד' אלפים אמה לרוח אחת אינו מעכב על אחד מצני אותה העיר שלקחו הימנו ציו"ט מלהוליכו לרוח שכנגדה אלפים דמאתמול אוקמיה ברשות בני העיר לפי שרגלין ליקח הימנו. אבל כרגלי בני עיר אחרת לא דאין לרועה שם סוחר בהמות

כמו פטס שיכירוהו בני עיר אחרת ליקח הימנו: **פשיטא**. דכי שאלו מצעוד יום ברשותיה קאי: **קמ"ל בו'**. והשואל דקא תני בדבורא בעלמא ולא משך מצעוד יום וקמ"ל כיון דאסמכיה ברשותיה אוקמיה: **ציו"ט הרי הוא כרגלי המשאיל פשיטא**. כיון דרישא בדבורא בעלמא מוקמינן וסיפא גמי הכי איתא דאפילו דבורא לא הוה אלא ציו"ט: **מימר אמר**. האי משאיל: **דלמא**. כיון דלא חתי ואמר לי איניש אחרינא אשכח: **כי סליק רבי אבא**. כשרצה לעלות או כשהיה בדרך אחר תפלה זו: **יהא רעוא**. כי אמתי להחס: **אימא מילתא**. דשמעתמא: **דמסקבל** לחכמי המקום שלא אצוש: **כי סליק**. כלומר כי מטא להחס: **אמאי**. כרגלי שתייהן לבטל איסור תחומין דמים ומלה דזוטרי לגבי עיסה דנפישא: **אמר להו רבי אבא**. ומשום דחלקה של זו מועט בה יאבד שמה מלקרות על עיסה זו וכי מני שנתערב לו כו' יאכל הלה זה שהרוב שלו: וחד

משילין פרק חמישי ביצה

לח.

והיונן בה מ"ש בו' מורה ומערב גמי **אין ברירה**. פ"ה דס"ד דהחכם בא בשבת על ידי אילן או גדר ואמר שביטתי תחתיו מצעוד יום ועל ידי כך בא בשבת מחוץ למכוס וקשה דהאיך יכול לבא בשבת משני לדי העיר למורה ולמערב כיון שיש יותר מד' אלפים צינתיים^א לכן נ"ל

כדפ"ה בעירובין (דף לו: ושם)^א דלעולם אינו יכול לבא בשבת רק מרוח אחת ומ"מ צריך צריה דשמה לא יחז ממקומו דהא קאמר ואם לאו שלא יבא חכם לא כהן ולא כהן הכריע כבני עירי והא דקאמר למורה ולמערב לאו דוקא דאם כן יהא משמע דלריך למורה משום מערב ולמערב משום מורח אלא רוצה לומר למורה או למערב גמי אין צריה דשמה לא יחז ממקומו ועוד אמר הר"ף דיכול להיות דהחכם בא משני לדדי העיר בשבת ואפילו בלא אילן וגדר כגון שהוא קרוב לשש אלפים של עיר מנפונה והוא רוצה להתקרב לתוך ד' אלפים של עיר לרוח מזרחית כפונית או לרוח מערבית כפונית מפני שיש שם מקום יפה לדרוש ואין נגד העיר ממנו מקום פנוי לדרוש רק בשני מקומות אלו ואין האדם מניח ערובו למורה ממש ולמערב ממנו אלא מתקרב הוא ללא החכם כל מה שיכול ומניח ערובו לאלפים אמה של רוח מזרח ללא כפון וכן לאלפים אמה של רוח מערבי ללא כפון ומנאל שהוא יכול להתקרב עד מוך אלפים של מקום שביטת החכם שהוא מהלך כל אלכסון של ד' אלפים ללא כפון ע"י ערובו שגמיה למורה או למערב והא דקאמר למורה או למערב ר"ל למורה תחומי העיר או

למורחו של חכם וקל להצין: **ואמר רבי יוחנן וכבר בא חכם אבא** לית ליה א"ר יוחנן ברירה. וא"ת לישני ליה דיש חלוק בין תולה בדעת עגמו לתולה בדעת אחרים לכהן ולכהן לא משום דתולה בדעת עגמו אבל למורה ולמערב דתולה בדעת החכם אית ליה צריה וי"ל דר' יוחנן סבר דאין חלוק בין תולה בדעת עגמו לתולה בדעת אחרים והא דקאמר מ"ש היינו ר' יוחנן דקאמר הכי כדי לבא לתוך שכבר בא חכם וכי האי גונא אשכחנא: ^א) (בבבא בתרא) דקאמר וכמה אמר ר' יצחק וכו' והיינו מילתיה דר' יצחק וא"ת מאי פריך מדתני איו לרבי יוחנן הא ע"כ ז"ל דלרבי יוחנן אית ליה צריה לר' יהודה דסבר ליה דאין חלוק בין תולה בדעת עגמו לתולה בדעת אחרים דהכי אמרינן בפרק בכל מערבין (עירובין דף לו: ושם) דקאמר התם מתנה אדם על שני דברים כו' ר' יהודה אומר אם היה אחד מהם רבו ילך אחר רבו ואם היו שניהם רבותיו למקום שירצה ילך דאית ליה צריה וקאמר עלה בגמרא ליתא למתני' מדתני איו ופריך אדרבה ליתא לדאיו מקמיה מתני' דמתנה אדם על ערובו ומשני התם משום דתניא הלוקח יין מצין הכותים פי' מסייע ליה לדתנא איו סמי חדא מקמי תרתי כו' והקשה ר"י התם אדרבה ליתא לדאיו וההוא דהלוקח דלית להו צריה משום דתנן בפרק מי שאלחו (גיטין דף עג.) מה היא בלאתן הימים הרי היא כאשח איש לכל דצריה ולכי מיית היו גיטא ודייקינן מינה דאית ליה לר"י צריה) ותנן גמי צה"כ שאמר מה שלקטו עניים היום יהא הפקר אלמא כולהו הני מתני' אית להו צריה לר"י וא"כ סמי תרתי מקמי תלת ומשני לעולם איתא לדאיו דכולהו מתניתין איירי בתולה בדעת אחרים ומשום הכא אית להו צריה אבל איו מיירי בתולה בדעת עגמו

ואם כן לר' יוחנן דלית ליה הכ חילוק על כרחך אית ליה דליתא לדאיו מקמי הכ תלת מתני' ומאי פריך לר' יוחנן מדתני איו ושמה משום דבעי לתרן לעולם לא תיפוך הקשה קושיא קלה אע"ג דשמה לר' יוחנן לית ליה דאיו עוד תיפך הר"י שמשון משא"נו דאפי' ליתא לדאיו דר' יהודה לא אמרה מ"מ חד תנא מעלמא אמרא ולכן מיישר ר' יוחנן הצרייתא שכבר בא חכם כו' ואם כן פריך שפיר:

וְלַבַּיִּיר מִים ומֵחַ וְלִגְבֵי עֵיסָה. פירש"י הואיל ועיסה נפישא ותימה הא היו דבר שיש לו מתירין שאפי' באלף לא בטיל וי"ל דה"מ מין בזמיו אבל מין בשאינו מינו כי הכא בטל שפיר והכי מפרש בזהדיא צירושלמי ועוד דלא דמי לשאר איסורים דהדבר תלוי בטעם אבל הכא איסור תחומין תלוי בשם בעלים על החפץ ובכאן שם בעל העיסה עלויה ולא שם בעלת המים והמלח ולכן יש לו להתבטל אע"ג דיהיב טעמא ולא בטל בשאר איסורים ורבי אבא מהדר להו דאין שם בעלת המים והמלח בטל מכאן כמו שאין שם בעל הקב בטל בעשרה קבין דנפיש:

הרי

עין משפט ונר מצוה

לח א מ"י פ"ה מהל' יו"ט הל' כ:
לו ב מ"י שם הל' טו נוש"ע אור"ח פ"י שם ספי"ו:
לו ג מ"י שם נוש"ע שם ספי"ז:
לח ד ה ו ז מ"י שם הל' ח נוש"ע שם ספי"א:

רבינו הגנאל

ומקשינן עלה מ"ש לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה, למורה ומערב גמי אין ברירה. ופריך ר' יוחנן לעולם אין ברירה, ולמה אע בא חכם למורה עירובו למורה, משום שכבר בא חכם. ויודונו לעולם לא תיפוך, ור' אושעיא הוא דאית ליה ברירה, וכי אית ליה ברירה בדרבנן אבל אושעיא דאית ליה. דרש מר זוטרא הלכה כר' אושעיא. אמר שמואל שור של פטם ששהטו ביו"ט הוי הוא כרגלי כל אדם, משום דאית ליה קלא וכל איניש דעמיה עילויא מאתמול. אבל שור של ריע"א) כרגלי אנשי אותה העיר. השואל כלי מחבירו מערב יו"ט, אע"פ שלא נתנו לו אלא ביום טוב הרי הוא כרגלי. אבל השואל ביו"ט הוי הוא כרגלי המשאל, ואע"ג דרגיל דשאל מיניה תדיר ולא אמרינן כמאן דמשאל ליה מעי"ט דמי, (ז) וכולן ברשותא דמשאל קנו שביטה הרי הן כרגלי המשאל ואין רשות לשואל (להלך) ולהוליך הכלין אלא במקום שבוטור למשאל לילך. האשה ששאלה מחברתה תבלין וגמס לעיסתה הרי הן כרגלי שתייהן. ר' יהודה פטור במים מפני שאין בהן ממש. ואשכחיהו ר' אבא לרבנן דיתבי וקא הוו במתניתין וקאמרי וליבטלו מים ומלח לגבי העיסה כי היא הורבב. אמר להו ר' אבא

ג) ר' רבני שור של ריעי הרי הוא כרגלי אותה העיר ויכיה גמי" כ' המאלי וי"ל כאן והוא מלשון המקרא בתלמים א' ה' ועשרים בקר רעי. ג) אולי ז"ל וכלי ברשותא דשאל קני שביטה קמ"ל דהיי כן כרגלי המשאל וכו'.